

DESDE OTRA MIRADA: CÓMO MI PRIMERA TRADUCCIÓN COMO ALUMNA DE GRADO SE CONVIRTIÓ EN PUBLICACIÓN*

Mariela Santoro

Seguramente muchos de los lectores de esta revista saben que soy traductora pública, que egresé de la Universidad de Buenos Aires, que me apasionan el derecho y la traducción jurídica, pero no sé cuántos sabrán que la primera vez que publicaron una traducción de mi autoría fue una que realicé como trabajo práctico final cuando era alumna de la carrera de grado. Corría el año 1996 –me emociona pensar que era una joven con un sueño académico– y, entre otras materias de Abogacía, cursaba una que, desde el vamos, me cautivó: Teoría General del Derecho. Era mi primer año en la Facultad de Derecho (luego de haber aprobado el Ciclo Básico Común), mi primer cuatrimestre como alumna del Traductorado Público en Idioma Inglés. Me sentía como Bella Baxter, la protagonista de *Poor Things*,¹ descubriendo un mundo nuevo en un edificio impresionante y experimentando la vida en un escenario diferente, con mente abierta y ávida por recorrer el laberinto de la universidad: aventura y curiosidad en tándem.

Sin embargo (y con esto sí los voy a sorprender), ese año decidí cursar solo materias de Abogacía.² Recuerdo haberle comentado a mi madre: «Prefiero empezar

tranquila, sin muchas presiones». Esa decisión implicaba un año más de carrera, pero nunca fue mi prioridad correr contra el tiempo: yo quería formarme y sentía que, antes de sumergirme en las materias exclusivas del Traductorado Público, necesitaba mayor exposición al discurso jurídico, conocer más sobre leyes, entender los conceptos propios del derecho. Yo ya sabía –por comentarios de conocidos– que se trataba de una carrera con mucha exigencia y las materias de traducción me daban mucho miedo (¡por no decir terror!).

Así fue que en el primer cuatrimestre me anoté en la cátedra Cárcova-Martyniuk, en la comisión número 6033. Las clases eran impartidas por el profesor adjunto, el Dr. Claudio Martyniuk, quien, a su vez, tenía un jefe de trabajos prácticos, el Dr. Christian Courtis. Recuerdo que iba a las clases con mucha alegría, a pesar de que los temas del programa parecían disuasivos o complejos. Leíamos textos sobre filosofía del derecho y en las clases se estudiaban las teorías de los grandes juristas de la historia. Todo era una sorpresa para mí, que, lejos de paralizarme, me invitaba a profundizar y a enamorarme de la *música jurídica*. La sensación era la misma que se produce en el organismo cuando se saborea un chocolate favorito. Endorfinas. Era un alivio también: «No me equivoqué; estoy en el lugar correcto». Los profesores eran dos genios con reconocida versación en la materia y, desde el rigor académico combinado con el humor en la medida justa, lograban que yo cada vez me comprometiera más con los temas abordados. Con *La teoría pura del*

* Este artículo ha sido redactado sin inteligencia artificial.

¹ La película *Poor Things* (2023) se basa en la novela homónima (1992) de Alasdair Gray y narra la historia de Bella Baxter (interpretada por Emma Stone). La película es una adaptación de este libro, dirigida por Yorgos Lanthimos.

² El plan de estudios del Traductorado Público en la UBA incluye materias de Abogacía (casi todo el Ciclo Profesional Común, etapa inicial de todas las orientaciones); es decir, los alumnos de Traductorado Público cursan materias de Derecho junto con los futuros abogados.

derecho de Hans Kelsen (sí, el célebre jurista austríaco autor de la pirámide sobre jerarquía normativa), el jusnaturalismo, el juspositivismo –entre tantos otros ejes teóricos del curso– se me abría un mundo inmenso, un mundo que sigue expandiéndose incluso hoy en día. El derecho es una ciencia inagotable, dinámica, en constante movimiento, alimentándose a manos llenas de los cambios sociales, en ese incansable intento de preservar la armonía dentro de una comunidad.

Lo curioso de la Facultad de Derecho –sucedió en ese entonces y aún sigue pasando– es que no todos los profesores de Abogacía saben que hay futuros traductores públicos entre sus alumnos. Algunos se interesan y preguntan. Y, afortunadamente, este fue el caso de la comisión 6033/96. Al descubrir que había unos pocos alumnos de Traductorado Público en la clase, los docentes nos propusieron realizar la traducción de un texto como trabajo práctico final. Ese acto que, en la superficie, equivale a una mera decisión administrativa, tuvo un efecto trascendental y más que significativo en mí. En primer lugar, sentí por primera vez el respeto hacia la figura del traductor, un traductor visibilizado y reconocido por un otro: una especie de alteridad regocijante. ¡Existimos aquí adentro, en el edificio de las columnas! En segundo lugar, era la primera vez que iba a realizar una traducción que sería analizada, corregida y evaluada –vaya– por un experto en derecho. Un jugoso desafío. Por último (ya les dije, era el año 1996), el profesor me dio el texto en formato físico, lo cual, visto a la distancia, tiene otro valor. «Santoro, vas a traducir un texto de Frances Olsen».³ El nombre del artículo era: *The Sex of Law*. Me estaba haciendo entrega de la pieza textual, la obra que, originalmente, no había sido pensada para ser traducida, pero yo debía asumir esa responsabilidad. La futura traductora tenía

³ Frances Elisabeth Olsen es profesora de derecho en la Universidad de California (entre otras instituciones) y referente destacado de la escuela de Teoría Jurídica Feminista. Enseña Teoría Jurídica Feminista, Disidencia y Derecho, Derecho de Familia y Agravios. Sus áreas de interés de investigación incluyen la teoría jurídica, el cambio social y el feminismo.

que traducir, una tarea que, hasta ese momento, solo había realizado como *hobby*,⁴ por curiosa, por decidida. Esto tenía que ser igualmente placentero, a pesar de que el objetivo inmediato y formal era su evaluación. De esa traducción dependía la promoción de la materia.

The Sex of Law.⁵ Guau. Claramente, desde 1996, la cuestión de las dualidades relativas a lo femenino-masculino comenzó a introducirse en mi vida. Aunque suene ambicioso, hoy me autodefino como *feminista* (en constante construcción y aprendizaje), pero en esa época esta visión del mundo no estaba tan clara: desde luego era consciente del androcentrismo, las desigualdades por razones de género, el patriarcado, el machismo y una infinita lista de sub-valoraciones e injusticias en detrimento de la mujer, pero en aquellos años, a mi edad y con el limitado acceso a la información que tenía, no podía poner en palabras ni definir mi orientación: simplemente esas cuestiones me hacían ruido y me molestaban. Hoy creo que puedo afirmar que Frances Olsen fue la primera autora que leí sobre el abordaje de las desigualdades desde una perspectiva feminista. Y como siempre sucede cuando uno tiene el privilegio de leer verdades que nos iluminan, mi mentalidad traductora en desarrollo se ensanchó.

¿Cómo hice la traducción? De puño y letra. No había computadora en mi hogar. Sí, ya sé, parece que estuviera hablando de la prehistoria, pero esa era mi realidad. ¿Cuáles fueron mis fuentes de consulta? Un diccionario de papel más las fuentes léxico-gráficas de la Biblioteca de la Facultad de

⁴ Como muchos, mi primer acercamiento a la traducción fue a través de las canciones de artistas y bandas favoritos. Antes de Internet, mi único material de consulta era un diccionario bilingüe que me había regalado una tía.

⁵ Publicado en Kairys, David (ed.), *The Politics of Law*, Nueva York, Pantheon, 1990, páginas 452-67. Huelga decir que el ensayo es más que interesante. Los temas abordados son: I. Los dualismos y el derecho. 1.1. Sexualización. 1.2. Jerarquización. 1.3. El derecho como concepto masculino. II. Estrategias feministas. 2.1. Rechazo de la sexualización. 2.2. Rechazo de la jerarquización. 2.3. «Androginia». III. Críticas feministas al derecho. 3.1. Reformismo legal. 3.2. El derecho como orden patriarcal. 3.3. Teoría jurídica crítica. IV. Conclusión.

Derecho. Hacía borradores, y borrador del borrador, hasta llegar a la versión final. Recuerdo que entregué la traducción en una carpeta de cartulina azul que yo misma había elaborado. Listo. Tarea terminada. A esperar la calificación.

Hay algo que evoco muy bien: yo estaba contenta con mi producto final, pero era la primera vez que un otro iba a leer, corregir y evaluar mi traducción, lo cual me generaba ansiedad. Finalmente llegó el día y el profesor Courtis me informó que mi calificación era un diez. ¡Un diez! Yo era un volcán de felicidad. Mi primera traducción durante mi formación de grado fue para una materia que nada (¿o todo?) tenía que ver con las materias de traducción propiamente dichas. Mi primera traducción había sido aprobada. Era imposible evitar la sensación de placer y satisfacción.

La historia no termina ahí. Seguí avanzando hasta llegar al último año de la carrera. Un día, la profesora de Traducción e Interpretación IV me comentó que el Dr. Courtis necesitaba ponerse en contacto conmigo «con relación a una publicación». Me dio su dirección de correo electrónico (en ese entonces ya contaba con la tecnología moderna). Le escribí, desde luego, y mi exprofesor me informó que se había publicado mi traducción en su libro de colección de textos y que podía acercarme a la editorial a retirar ejemplares de cortesía. ¡Increíble! En mi cabeza, las fichas del dominó caían así: una traducción mía en un libro, en una publicación a cargo de una editorial reconocida, bajo el auspicio del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho, de un ensayo escrito por una autora que es referente mundial en feminismos, sobre un tema con relevancia jurídica, dentro de una antología de textos compilados por un profesor de Filosofía del Derecho que, lejos de olvidarse de mí, nuevamente valoró mi labor y esfuerzo. **«Desde otra mirada: textos de teoría crítica del derecho. Christian Courtis (compilador). Editorial Eudeba».**⁶ Estos son los

datos bibliográficos de mi primera salida al mundo editorial. La primera vez que en un libro se incluía mi nombre en los créditos: **«El sexo del derecho: Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis»**. Un lujo. Nunca me sentí tan feliz, tan agradecida, tan reconocida. El libro (y en particular el texto que me tocó traducir) ha sido y sigue siendo material obligatorio y de referencia en institutos internacionales de derechos humanos y en universidades de Latinoamérica, aparece en buscadores reconocidos, en varios sitios web académicos y de organismos internacionales. En uno de nuestros intercambios epistolares, el profesor Courtis⁷ me hizo este comentario: «No sé si sos consciente, pero esos textos son pioneros del movimiento por la igualdad de derechos de la mujer que hoy en día está en auge: en esos momentos nadie hablaba de estas cosas en la Facultad de Derecho». Definitivamente, con el tiempo fui adquiriendo más consciencia sobre la relevancia de esta publicación: fue un hito en mi vida profesional y académica.

Creo que esta experiencia deja en evidencia que nunca sabemos cuándo se nos puede presentar una gran oportunidad. A su vez, queda en claro que la traducción es inescindible de la intuición: un traductor se hace (o se perfecciona) al andar, pero las aptitudes innatas son más que necesarias. Por último, combinar pasiones es posible (en mi caso, el derecho como materia prima y la traducción como medio de trasladar mensajes entre culturas). Es el día de hoy que conservo las mismas pasiones y, diría yo, aun más aumentadas.

Para darle fin a este relato, agrego un fragmento de la traducción que fue el objeto de análisis de este artículo (con la esperanza de que tengan ganas de leer el texto completo), y cierro con una frase de Platón

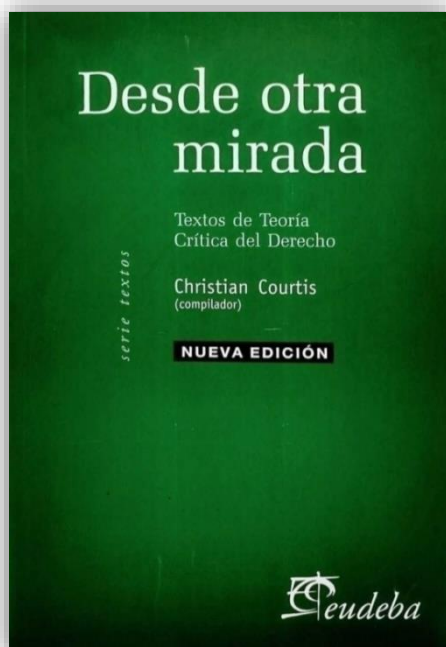
2000 y reeditado en el año 2009. *El sexo del derecho* comienza en la página 481.

⁷ Christian Courtis es funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy en día, sigo en contacto con él e intercambiamos mensajes de contenido variado, incluso con recomendaciones de artistas de la industria musical, sobre todo de jazz.

⁶ <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/ind-mirada.php>. El libro fue publicado por primera vez en el año

para reflexionar: «Conquistarse a sí mismo es la primera y más noble de todas las victorias. De todas las derrotas, la más vergonzosa y la más funesta es la de verse vencido por sí mismo». ¿Cómo podríamos *traducir* esta cita?

Yo diría lo siguiente: que la victoria personal depende de nuestra propia capacidad para cumplir nuestra misión. Disciplina es, al fin y al cabo, recordar las metas que queremos alcanzar.



El sexo del derecho*

Frances Olsen

Desde el surgimiento del pensamiento liberal clásico, y tal vez desde los tiempos de Platón, nuestro pensamiento se ha estructurado en torno de series complejas de dualismos o pares opuestos: racional/irracional, activo/pasivo, pensamiento/sentimiento, razón/emoción, cultura/naturaleza, poder/sensibilidad, objetivo/subjetivo, abstracto/concreto, universal/particular. Estos pares duales dividen las cosas en esferas contrastantes o polos opuestos.¹

Tres características de este sistema de dualismos resultan importantes para la discusión que sigue. Primero, los dualismos están sexualizados. Una mitad de cada dualismo se considera masculina y la otra mitad, femenina. Segundo, los términos de los dualismos no son iguales sino que constituyen una jerarquía. En cada par, el término identificado como “masculino” es privilegiado como superior, mientras que el otro es considerado como negativo, corrupto o inferior. Y tercero, el derecho se identifica con el lado “masculino” de los dualismos.

* Publicado en David Kairys (ed.), *The Politics of Law* (Nueva York, Pantheon, 1990), pp. 452-467. Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis.



MARIELA SANTORO es Traductora Pública en Idioma Inglés por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Traducción de Inglés por la Universidad de Belgrano. Además de desempeñarse como traductora autónoma, desde el año 2009 se desempeña como docente de traducción jurídica en carreras de grado y de posgrado. Es divulgadora de contenido y autora de artículos sobre traducción profesional. En el año 2024, retomó sus estudios de Abogacía en la Facultad de Derecho (UBA). Amante del *animal print* y de la música, es cantautora y lidera dos proyectos musicales. Comenzó a estudiar inglés a los nueve años porque quería entender qué decían las letras de las canciones que escuchaba. Su primer intento de traducción fue un par de años después: la letra de ‘*Desire*’, una canción de la banda irlandesa U2, con un diccionario bilingüe de papel y un cuadernito que llevaba a todos lados consigo. Desde entonces, supo que jamás abandonaría la traducción, labor que la apasiona día a día y pasión que intenta transmitirles a sus alumnos en el aula.